



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIO MUHAMAD RIFQIH ALS RIFQIH BIN (ALM) HARIS
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati V, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan, Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dio Muhammad Rifqih als Rifqih Bin (alm) Haris ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2026 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026

Terdakwa Dio Muhammad Rifqih als Rifqih Bin (alm) Haris ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Maret 2026

Terdakwa Dio Muhammad Rifqih als Rifqih Bin (alm) Haris ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokatnya yaitu Julita, S.H., dari Kantor "JULITA, SH DAN REKAN" yang berkedudukan di jalan Museum Gang 1 Nomor 5, RT.06/RW.03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl tanggal 23 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl tanggal 23 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang mengakibatkan hancurnya barang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 262 Ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa** Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik barang bukti berisi puing-puing sisa bangunan kos-kosan yang telah dirusak secara bersama-sama, terdiri dari pecahan batu bata dan potongan tembok bercat warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Edisi 2 I Penataan Batas Dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama R Satya Manggala, Nomor Sertifikat NIB. 07.04.000003217.0, yang telah dilakukan balik batas terkait objek tanah dan bangunan kos-kosan yang menjadi korban pengrusakan dalam perkara ini.

Dikembalikan kepada Saksi R. Satya Manggala Als Angga

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang tidak berbelit belit;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa masih muda masih ingin memperbaiki kehidupan di masa depan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-20/Bkulu/Eku.2/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris bersama – sama dengan 3 (tiga) orang tukang bangunan (DPO) yang tidak diketahui namanya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Juragan Kost Jln tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan terang – terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap barang mengakibatkan**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancurnya barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris pada saat berada di Jalan merpati V Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menerima telepon dari Saksi Wiwik yang mengatakan bahwa blower AC di rumah sewa kosan milik Terdakwa terbakar, selanjutnya terdakwa menuju kerumah sewa kosan miliknya di Jln tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang berada disamping Rumah Sewa kosan milik saksi R. Satya Manggala Als Angga, kemudian terdakwa melihat bahwa blower AC dikosannya yang terbakar sudah padam yang berada disamping tembok rumah sewa kosan Milik Saksi R. Satya Manggala Als Angga, kemudian terdakwa mengajak dan menyuruh 3 (tiga) orang tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah sewa kosan milik terdakwa untuk menghancurkan tembok rumah sewa kosan milik saksi R. Satya Manggala Als Angga, kemudian Terdakwa dan ke 3 (tiga) tukang bangunan tersebut langsung menghancurkan gudang kos kosan tersebut dengan cara Terdakwa sendiri dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Palu godam ukuran kecil memukul atau menghancurkan 1 (satu) Unit bangunan Kos kosan bagian dinding tembok depan sebanyak 2 (dua) kali dan dinding tembok belakang sebanyak 5 (lima) kali, tukang bangunan dengan ciri ciri berbadan kecil, kurus, pendek menggunakan Topi warna putih, baju lengan panjang warna orange dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Palu godam ukuran Besar memukul atau menghancurkan 1 (satu) Unit bangunan Kos kosan bagian dinding tembok depan Hingga roboh dan dinding tembok belakang Hingga roboh, sedangkan Tukang bangunan dengan ciri ciri berbadan tinggi, kurus rambut panjang, menggunakan Baju lengan panjang warna hitam, celana pendek lepis warna hitam dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Palu godam ukuran Besar memukul atau menghancurkan 1 (satu) Unit bangunan Kos kosan bagian dinding tembok depan Hingga roboh dan dinding tembok belakang Hingga roboh, dan tukang bangunan yang berbadan gemuk, pendek menggunakan baju kaos warna hitam celana lepis pendek warna hitam, dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Palu godam ukuran kecil memukul atau menghancurkan 1 (satu) Unit bangunan Kos kosan bagian dinding tembok belakang hingga rusak saat itu Saksi Purwanti Als Pur mengatakan kepada Terdakwa “ Ngapolah dibongkar, tunggu dulu angga dalam jalan balik, in ikan ado yang punyo” namun terdakwa bersama – sama dengan 3 (tiga) tukang bangunan tersebut tetap merusak dan menghancurkan tembok kosan milik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi R. satya Manggala Als Angga, setelah tembok kosan milik R. Satya Manggala rusak dan hancur sehingga kamar kosan milik Saksi R. Satya Manggala tidak dapat digunakan lagi, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa perbuatan Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris mengakibatkan tembok kosan Rusak dan Hancur sehingga tidak dapat digunakan Kembali dan membuat saksi R. satya Manggala Als Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 Ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Juragan Kost Jln tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan terang – terangan atau dimuka umum dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap barang perbuatan** mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa bermula waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris pada saat berada di Jalan merpati V Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menerima telepon dari Saksi Wiwik yang mengatakan bahwa blower AC di rumah sewa kosan milik Terdakwa terbakar, selanjutnya terdakwa menuju kerumah sewa kosan miliknya di Jln tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang berada disamping Rumah Sewa kosan milik saksi R. Satya Manggala Als Angga, kemudian terdakwa melihat bahwa blower AC dikosannya yang terbakar sudah padam yang berada disamping tembok rumah sewa kosan Milik Saksi R. Satya Manggala Als Angga, kemudian terdakwa mengajak dan menyuruh 3 (tiga) orang tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah sewa kosan milik terdakwa untuk menghancurkan tembok rumah sewa kosan milik saksi R. Satya Manggala Als Angga, kemudian Terdakwa dan ke 3 (tiga) tukang bangunan tersebut langsung menghancurkan gudang kos kosan tersebut dengan cara Terdakwa sendiri dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Palu godam ukuran kecil memukul atau menghancurkan 1 (satu) Unit bangunan Kos kosan bagian dinding tembok depan sebanyak 2 (dua) kali dan dinding tembok belakang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



sebanyak 5 (lima) kali, tukang bangunan dengan ciri ciri berbadan kecil, kurus, pendek menggunakan Topi warna putih, baju lengan panjang warna orange dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Palu godam ukuran Besar memukul atau menghancurkan 1 (satu) Unit bangunan Kos kosan bagian dinding tembok depan Hingga roboh dan dinding tembok belakang Hingga roboh, sedangkan Tukang bangunan dengan ciri ciri berbadan tinggi, kurus rambut panjang, menggunakan Baju lengan panjang warna hitam, celana pendek tipis warna hitam dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Palu godam ukuran Besar memukul atau menghancurkan 1 (satu) Unit bangunan Kos kosan bagian dinding tembok depan Hingga roboh dan dinding tembok belakang Hingga roboh, dan tukang bangunan yang berbadan gemuk, pendek menggunakan baju kaos warna hitam celana tipis pendek warna hitam, dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Palu godam ukuran kecil memukul atau menghancurkan 1 (satu) Unit bangunan Kos kosan bagian dinding tembok belakang hingga rusak saat itu Saksi Purwanti Als Pur mengatakan kepada Terdakwa “ Ngapolah dibongkar, tunggu dulu angga dalam jalan balik, in ikan ado yang punyo” namun terdakwa bersama – sama dengan 3 (tiga) tukang bangunan tersebut tetap merusak dan menghancurkan tembok kosan milik saksi R. satya Manggala Als Angga, setelah tembok kosan milik R. Satya Manggal rusak, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa perbuatan Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris mengakibatkan tembok kosan Rusak dan Hancur sehingga tidak dapat digunakan Kembali dan membuat saksi R. satya Manggala Als Angga mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .

----- Perbuatan Terdakwa Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 Ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. **R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda yang disampaikan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang lain yaitu tukang bangunan telah merusak 1 (satu) dinding tembok kos kosan yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Tektonik 4 RT16/RW.01 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik MC Kost telah melakukan penghacuran terhadap dinding tembok Kos kosan yang berada di Jln. Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu milik Saksi tersebut adalah dengan cara secara bersama sama dan bergantian memukul dan menghancurkan dinding tembok Kos kosan yang berada di Jln. Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu milik Saksi tersebut dengan menggunakan Palu Godam;

- Bahwa Terdakwa Dio Muhamad Rifqih selaku pemilik MC. KOST ada membeli rumah yang berada di belakang kos milik Saksi tersebut dan menganggap bahwa tanah tempat Saksi membangun Kos kosan tersebut adalah Tanah Gang yang sudah di hibahkan oleh pemilik tanah sebelum Saksi namun saat Saksi membeli tanah tersebut Saksi tidak ada mendapatkan surat hibah tanah seperti apa yang mereka katakan;

- Bahwa dinding tembok kos yang dihancurkan Terdakwa Bersama tukangnyanya sebelumnya Adalah dinding Gudang Tempat penyimpanan barang barang keperluan kos kosan milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui perusakan tersebut saat itu Saksi sedang bekerja di Kabupaten Kaur kemudian Saksi di hubungi oleh saudari kandung Saksi yaitu saksi Sri Purwanti yang mengatakan: "Angga gudang kosan kau di hancurkan oleh Rifqi dan kawan kawan nya balik lah kau tengok kosan kau" kemudian Saksi menjawab "iya sebentar lagi aku pulang tolong rekam apa yang mereka lakukan" kemudian sekira jam 17:00 Wib Saksi tiba di kota Bengkulu dan langsung menuju kos kosan Saksi, sesampai di sana Saksi melihat bahwa dinding tembok kos kosan Saksi tersebut sudah dalam kondisi hancur dan tidak dapat digunakan kembali kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Agung;

- Bahwa 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : NIB. 07.04.000003217.0 An. R. Satya Manggala yang terletak di Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu seluas 263 M2 (dua ratus enam puluh tiga meter persegi) yang di keluarkan pada tanggal 14 Oktober 2024 tersebut milik Saksi yang Saksi miliki sebagai dasar kepemilikan dinding tembok kos kosan yang berada di Jalan Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui atau melihat secara langsung saat ke 4 (empat) orang laki laki yang salah satu nya adalah Terdakwa Dio Muhamad Rifqih selaku pemilik MC. KOST melakukan pengrusakan dinding tembok Kos kosan yang berada di Jalan Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu milik Saksi tersebut adalah Saksi Sri Purwanti, Saksi Mahmud, dan warga sekitar kos kosan Saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian pengrusakan dinding tembok kos kosan milik Saksi tersebut adalah kerugian materi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kerugian lain nya akibat dari kejadian tersebut;
 - Bahwa tembok dinding kos – kosan milik Saksi yang telah dihancurkan oleh Terdakwa tidak dapat dipergunakan Kembali;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah merusak dan menghancurkan tembok dinding kos kosan milik saksi tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa bersama keluarganya ada mendatangi Orang Tua Saksi yang sedang sendirian dirumahnya pada saat saksi berada di Kabupaten Kaur sedang bekerja untuk berdamai, namun Saksi menolak untuk berdamai;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. **Sri Purwanti Als Pur Binti (Alm) Soegarbo** , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda yang disampaikan dipersidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perusakan dinding tembok kos kosan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar jam 11.30 Wib di Juragan Kost di jalan Tektonik 4 RT.16/RW.01 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
 - Bahwa perusakan dilakukan oleh 4 (empat) orang dan Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki adalah salah satunya;
 - Bahwa dinding tembok kos kosan yang dirusak adalah milik Saksi R Satya Manggala bin (alm) Soegarbo dengan menggunakan 3 (tiga) palu godam dengan cara Bersama sama dan bergantian memukul dan merusak dinding tembok sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 11:10 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa dinding tembok kos – kos milik Saksi R. Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo sedang dirusak dan dihancurkan oleh orang, kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian di Juragan Kost Jalan tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sesampai di sana Saksi melihat dinding tembok kosan sedang di hancurkan atau di rusak oleh ke 4 (empat) orang laki laki di antara nya ada Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki dan 3 (tiga) orang teman nya kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki “ngapo lah di bongkar tunggu dulu angga dalam jalan balik ini kan ado yang punyo” namun saat 4 (empat) orang laki laki di antara nya Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki masih melakukan pengerusakan menghancurkan dinding tembok kosan secara bersama sama milik korban tersebut saat itu Saksi merekam perbuatan Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki bersama – sama dengan 3 (tiga) orang lainnya tersebut dengan menggunakan hp milik Saksi setelah Saksi merekam HP tersebut Saksi Pulang dan Video tersebut Saksi kirimkan kepada Saksi R. Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo adik Saksi dan Saksi pulang kerumah karena merasa takut dan kemudian adik Saksi R. Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo melapor kejadian tersebut kepolsek Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa dinding tembok kos kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo yang telah di rusak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dah hancur semua;

- Bahwa yang ada sewaktu kejadian tersebut adalah saksi Mahmud yang merupakan penjaga Kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo dan banyak warga namun Saksi tidak mengetahui nama warga tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Mahmud Bin Murdiyanto**, pada pokoknya dipersidangan menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda yang disampaikan dipersidangan ini;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 11:10 Wib saat Saksi sedang berada di kosan Juragan Kost Jalan tektonik 4 Rt. 16

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena Saksi penjaga kosan dan saat itu Saksi melihat ada Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki dan 3 (tiga) orang temanya datang kekosan dengan membawa 3 (tiga) palu godam, dikarenakan hal tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki dan 3 (Tiga) orang rekannya tersebut, namun Saksi disuruh minggir, dikarenakan mereka lebih dari satu lalu Saksi mundur dan langsung menelpon Saksi Sri Purwanti Als Pur melaporkan kepadanya ada yang mau menghancurkan dinding tembok kosan;

- Bahwa Saksi Sri Purwanti Als Pur langsung datang ke kosan ketika Saksi Sri Purwanti Als Pur sampai dan melihat Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki langsung dengan menggunakan Palu Godam memukulkan palu godam tersebut ke tembok dinding kos kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo tersebut hingga hancur;

- Bahwa Saksi Sri Purwanti Als Pur langsung merekam kejadian tersebut dan ada berkata kepada Terdakwa Dio Muhammad Rifqih als Riki agar tunggu dulu saksi R, Satya Angga yang punya kos – kosan namun Terdakwa Dio Muhammad Rifqih als Riki bersama – sama dengan 3 (Tiga) orang laki laki saksi tidak kenal tersebut masih melakukan pengerusakan dan menghancurkan dinding tembok kos kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo secara bersama dan bergantian menggunakan palu godam sampai Jebol rusak dan sudah tidak bisa di gunakan Kembali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi R. Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo mengalami kerugian material dan trauma akibat perbuatan Terdakwa Dio Muhammad Rifqih als Rik;i

- Bahwa keadaan penerangan saat itu adalah dalam keadaan terang oleh sinar matahari dan tempat kejadian tersebut bisa di akses atau di lihat semua orang dan dapat dilihat oleh orang umum;

- Bahwa saksi yang ada sewaktu kejadian tersebut terjadi adalah Saksi Sri Purwati dan banyak warga namun Saksi tidak mengetahui nama warga tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Welem Hardi Wibowo Bin (Alm) Djyangcik** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda yang disampaikan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kos kosan milik Terdakwa ada mengalami korsleting listrik kejadiannya pada tanggal 09 Januari 2025 pagi hari sekitar jam 06.00 Wib;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ikut menyiramkan air pada kos kosan Juragan Kost Jalan Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu milik Terdakwa tersebut untuk memadamkan api dan akhirnya apinya berhasil dipadamkan;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat kos kosan milik Terdakwa dan di kos kosan milik Saksi R.Satya Manggala Bin (Alm) Soegarbo;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Yusran Thaheer Bin (Alm) Muhammad Taher dibawah sumjпах dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda yang disampaikan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.16 Kelurahan Lempuing dan Saksi tidak melihat kejadian perusakan terhadap kos kosan bernama Juragan Kos yang terletak di jalan Tektonik RT.16/RW.01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu milik Saksi korban R. Satya Manggala Bin (alm) Soebargo;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perusakan tersebut dan siapa yang melakukannya tapi Saksi hanya mendengar dari Keterangan warga yang mengatakan pelaku perusakan adalah Terdakwa Dio Muhammad Rifqih als Riki dan 3 (tiga) oran tukang bangunan yang Saksi tidak tahu nama mereka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar jam 11.30 Wib Saksi sedang berada di lapangan bola yang tidak jauh dari rumah Saksi ada di datangi Terdakwa Dio Muhammad Rifqih Als Riki yang mengatakan: "Om aku mau melapor kosan aku kebakaran gara gara konslet lampu aku pamit mau buka kosan Angga" kemudian saksi menjawab "Iyo mano yang terbaik jangan samapai merusak atau menghancurkan pinjam ajo kunci bagus bagus dari orang tua Angga";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Saksi pergi ke kos kosan milik R. Satya Manggala tembok Gudang sudah kondisi



hancur, kemudian Saksi menghubungi Saudara Rifqi dengan mengatakan:
"Ki ngapo merusak kosan kamu tuh bukan nya minjam kunci", kemudian
Terdakwa mengatakan: "Entahlah om, lah emosi nian aku", kemudian
Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti Surat**
sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh
Penyidik Polda Bengkulu seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor :
BP/25/XI/RES.1.6./2025/Rekrim tanggal 20 Januari 2026;
- berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1158/K.Pid/1985
tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan Bahwa BAP Saksi dan
Terdakwa merupakan alat bukti surat, maka hasil pemeriksaan penyidik
seperti termuat dalam Berkas Perkara Berkas Perkara Nomor :
BP/25/XI/RES.1.6./2025/Rekrim tanggal 20 Januari 2026;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin**
(Alm) Haris pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan Keterangan
di Kepolisian dan Keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Tersangka
pada waktu itu sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda
dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengrusakan barang berupa dinding
tembok kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm),tersebut
terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11:30 Wib di
Juragan Kost Jalan Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kelurahan Lempuing
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pengrusakan dinding tembok kos kosan milik R. Satya Manggala
Bin Soegarbo (Alm) tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 3 (tiga)
orang tukang bangunan yang sedang bekerja di kos kosan Terdakwa yaitu
dengan menggunakan 1 (satu) palu godam ukuran besar dan 2 (dua) palu
godam ukuran kecil milik tukang bangunan;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat 3 (tiga) orang tukang
bangunanyang sedang bekerja membangun kosan milik terdakwa (terdakwa
tidak mengetahui nama nya) pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2025 sekira
pukul 06:15 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saat itu Terdakwa mendapatkan kabar bahwa kosan terdakwa terjadi konsleting listrik dibagian plafon sehingga ada terbakar;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kos kosan Terdakwa yang berada di Jalan Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tepat di samping kos kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm), sesampai di sana, Terdakwa melihat kamar 1 (satu) kos kosan milik Terdakwa tersebut dalam kondisi bekas terbakar pada plafon dan kabel yang ada di depan kamar kos kosan tersebut dan saat itu ada warga mengatakan “Kalian enak dirumah, sedangkan kami disini khawatir terjadi kebakaran”;
- Bahwa kemudian Terdakwa, menuju Kantor Lurah sesampai di sana Terdakwa bertemu dengan Lurah Kelurahan Lempuing kemudian Terdakwa mengatakan “Kosan terdakwa ada terbakar karena konsleting listrik, akibat ada Dempetan dinding antara kosan terdakwa dan kosan saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta izin kepada Lurah untuk menghancurkan dinding kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm), kemudian Lurah ada mengatakan bahwa Lurah tidak mengizinkan dan juga tidak melarang tetapi kalau memang mendesak silahkan pamit sama Ketua RT dan Ketua RW kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Yusran Taher selaku ketua RT, kemudian terdakwa balik ke kos – kosan terdakwa yang berdampingan dengan kos – kosan saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) selanjutnya Terdakwa langsung memanggil 3 (tiga) orang tukang bangunan yang sedang bekerja di kos kosan milik Terdakwa tersebut untuk membantu Terdakwa bersama – sama menghancurkan dinding tembok kos kosan milik R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) dengan megatakan “Bang bisa minta tolong hancurkan tembok ini” sambil menunjuk gudang kos kosan milik sdr. R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian ke 3 (tiga) tukang bangunan tersebut masing masing membawa Palu Godam dan langsung menuju gudang kos kosan milik sdr. R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) tersebut sesampai di sana Terdakwa dan ke 3 (tiga) tukang bangunan tersebut langsung menghancurkan gudang kos kosan tersebut dengan cara Terdakwa sendiri menggunakan 1 (satu) Palu Godam ukuran kecil memukul atau menghancurkan 1 (satu) unit bangunan kos kosan bagian dinding tembok depan sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinding tembok belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan ketiga tukang bangunan yang namanya tidak diketahui juga ikut menghancurkan dinding kosan milik saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) menggunakan palu godam dan palu dan memukulinya ke tembok dinding kosan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya menghancurkan dinding tembok kos kosan milik saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) dan belum ada perdamaian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik barang bukti berisi puing-puing sisa bangunan kos-kosan yang telah rusak secara bersama-sama, terdiri dari pecahan batu bata dan potongan tembok bercat warna hijau;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Edisi 2 I Penataan Batas Dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama R SATYA MANGGALA, Nomor Sertifikat NIB. 07.04.000003217.0, yang telah dilakukan balik batas terkait objek tanah dan bangunan kos-kosan yang menjadi korban pengrusakan dalam perkara ini;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi mereka mengatakan sebahagian mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11:30 Wib di Juragan Kost Jalan Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ada melakukan pengrusakan barang berupa dinding tembok kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm);
- Bahwa pengrusakan dinding tembok kos kosan milik R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang tukang bangunan yang sedang bekerja di kos kosan Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) palu godam ukuran besar dan 2 (dua) palu godam ukuran kecil milik tukang bangunan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 06:15 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan. Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu saat itu Terdakwa mendapatkan kabar bahwa kosan Terdakwa terjadi konsleting listrik dibagian plafon sehingga ada terbakar;

- Bahwa Saksi korban R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) mengalami kerugian materi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya nilai lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 262 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Subsidiar melanggar Pasal 262 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan memberikan pendapat tentang Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang diterapkan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 262 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam BUKU KEDUA TINDAK PIDANA BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM Bagian Keempat Gangguan terhadap Ketertiban Umum Paragraf 6 Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang Secara Bersama Sama di Muka Umum yang sebanding dengan Pasal 170 KUHP lama;

Menimbang, bahwa dalam sejarahnya pasal ini (Pasal 170 KUHP Lama) adalah norma yang hendak mengatur tentang tentang delik yang mengganggu ketertiban umum yang dalam penjelasannya maupun dari doktrin hukum pidana menyatakan “kekerasan yang berakibat merusak barang” disini adalah bukan merupakan tujuan akan tetapi merupakan akibat dari suatu perbuatan lain, berbeda dengan Pasal 406 (KUHP Lama) dimana kekerasan terhadap barang berupa menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan adalah merupakan tujuan;

Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan ke dua Pasal di atas ternyata hal itu juga masih tetap dianut dalam KUHP baru yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, Majelis setelah mempelajari fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana yang terjadi yang dilakukan Terdakwa bukanlah masuk dalam delik BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM tapi adalah masuk kedalam BAB XXIX TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Perusakan dan Penghancuran Barang;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak ada mendakwa Terdakwa dengan menggunakan ketentuan yang diatur BAB XXIX TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Perusakan dan Penghancuran Barang;

Menimbang, bahwa apabila berpegang teguh dengan ajaran hukum acara pidana yang mengatakan dalam pemeriksaan perkara Pidana, maka Hakim tidak boleh keluar dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian apabila ada suatu perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan akan tetapi tidak didakwakan, maka konsekwensinya Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, ajaran tersebut di atas dalam praktek telah dilenturkan karena apabila Terdakwa dibebaskan karena tidak didakwakan sedangkan ada perbuatan Terdakwa yang terbukti, ini tentu akan menusuk perasaan keadilan masyarakat, sehingga Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya membenarkan penambahan atau perubahan Pasal dari Dakwaan Penuntut Umum, asalkan tindak pidana tersebut masih dalam tindak pidana yang serumpun;

Menimbang, bahwa sebelum keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2016, beberapa putusan Mahkamah Agung dahulu masih memberikan ruang kepada Hakim untuk memutus dengan Pasal lain yang terbukti di persidangan, meskipun Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk tersebut, Majelis berpendapat disamping tentang berat ringannya pembedaan yang akan dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, akan tetapi suatu kualifikasi dalam amar putusan juga sangat penting, karena itu akan menjadi Predikat yang akan melekat selamanya kepada seorang pelaku atau seorang Terdakwa, sehingga sudah sepantasnya pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa adalah sesuai dengan Predikat atau kualifikasi yang akan dilekatkan kepada diri seorang Terdakwa, dengan kata lain pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah seimbang dengan amar kualifikasi yang akan diberikan kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal ini menurut Majelis lebih memberikan keadilan dan kejelasan bagi seorang Terdakwa dan hal ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang tepat menurut Majelis yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 521 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang Gedung atau seluruhnya milik orang lain;

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa undang undang tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, sehingga dengan demikian Majelis merujuk kepada pengertian Barang Siapa dalam KUHP (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang Undang 73 Tahun 1958) yang dipahami sebagai ditujukan kepada setiap subjek hukum (rechstpersoon ataupun natuurlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dimana didepan persidangan telah diajukan orang perseorangan yaitu Terdakwa **Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas, yang menurut Majelis sudah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang Gedung atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang tukang bangunan yang sedang bekerja di kos kosan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11:30 Wib di Juragan Kost Jalan Tektonik 4 Rt. 16 Rw. 01 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah melakukan pengrusakan barang berupa dinding tembok kosan milik Saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) dengan menggunakan 1 (satu) palu godam ukuran besar dan 2 (dua) palu godam ukuran kecil milik tukang bangunan;

Menimbang, bahwa kerugian materi yang diderita Saksi korban R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) adalah sekitar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya nilai lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan perusakan tembok yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin atau persetujuan dari pemilik barang yaitu Saksi R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) ataupun izin dari yang berhak sehingga Tindakan Terdakwa adalah Tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "perusakan barang atau bangunan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi Terdakwa baik yang memberi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai Pasal 244 ayat (1) KUHP Terdakwa dikenai pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana mengamanatkan dalam hal tindak pidana diancam dengan hukuman pokok secara alternantif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan (Vide Pasal 57 KUHPidana);

Menimbang, bahwa Majelis setelah mempertimbangkan hal hal yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana, dimana perbuatan Terdakwa sebelumnya adalah karena adanya korsleting listrik ditempat kamar kos kosan Terdakwa yang sumbernya adalah dari jaringan kabel listrik yang berada di lokasi tempat Saksi korban R. Satya Manggala Bin Soegarbo (Alm) serta Terdakwa juga sudah memberitahu/berkonsultasi ke Lurah dan Ketua RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, meskipun hal ini bukan hal yang bisa menghilangkan sifat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 70 KUHP yaitu:

- Keadaan kepribadian dan perilaku Terdakwa;
- Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi Terdakwa atau keluarganya;
- Pembinaan di luar Lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri Terdakwa;
- Ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Majelis berpendapat penjatuhan Pidana Pengawasan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum nantinya dalam amar putusan sudah cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dimaksud Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang sebelumnya menggunakan ukuran yang diatur dalam perundang undangan yang lama yaitu KUHP (lama) dan KUHP (lama) yang memberi pedoman sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politie maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena adanya perubahan perundang undangan baik dalam KUHP Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 dan KUHPA Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHPA, maka Majelis akan memberikan pendirian sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam Pasal 64 huruf b jo Pasal 66 ayat (1) huruf b jo Pasal 91 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 135 jo Pasal 247 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHPA tentang barang bukti menentukan :
 1. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
 2. barang bukti dirampas untuk negara;
 3. barang bukti dimusnahkan atau;
 4. barang bukti dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 5. barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain;
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan "perampasan" dengan tindakan kepolisian "pemusnahan" tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik barang bukti berisi puing-puing sisa bangunan kos-kosan yang telah dirusak secara bersama-sama, terdiri dari pecahan batu bata dan potongan tembok bercat warna hijau;

Oleh karena berasal dari tempat bangunan tembok yang dirusak milik Saksi R Satya Manggala dan bukan barang terlarang maka akan dikembalikan kepada Saksi R Satya Manggala;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2026/PN Bgl



- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Edisi 2 I Penataan Batas Dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama R Satya Manggala, Nomor Sertifikat NIB. 07.04.000003217.0, yang telah dilakukan balik batas terkait objek tanah dan bangunan kos-kosan yang menjadi korban pengrusakan dalam perkara ini;

Oleh karena merupakan milik Saksi R Satya Manggala dan bukan barang terlarang ataupun barang hasil kejahatan ataupun barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka akan dikembalikan juga kepada Saksi R Satya Manggala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa mencerminkan sikap main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersedia memperbaiki kerusakan dinding tembok atau memberi ganti kerugian kepada Saksi korban R Satya Manggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 ayat (1) jo Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang No.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris dari Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dio Muhamad Rifqih Als Rifqih Bin (Alm) Haris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan barang";



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 8 (delapan) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik barang bukti berisi puing-puing sisa bangunan kos-kosan yang telah dirusak secara bersama-sama, terdiri dari pecahan batu bata dan potongan tembok bercat warna hijau;
 - 1 (Satu) lembar Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Edisi 2 I Penataan Batas Dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama R Satya Manggala, Nomor Sertifikat NIB. 07.04.000003217.0, yang telah dilakukan balik batas terkait objek tanah dan bangunan kos-kosan yang menjadi korban pengerusakan dalam perkara ini;Dikembalikan kepada Saksi R Satya Manggala;
7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan Julita, S.H. advokat Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

T Oyong, S.H., M.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.